

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2126/2539

ป.พ.พ. มาตรา 797

ป.วิ.พ. มาตรา 55

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ จี เอฟ จำกัด

พันเอก สมชาย หรุ่นศิริ กับพวก

โจทก์

จำเลย

หนังสือมอบอำนาจซึ่งทำขึ้นเมื่อวันที่19มิถุนายน2532ระบุว่ากรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนโจทก์คือบ.และช.แต่หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครซึ่งออกให้เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2536ไม่ปรากฏชื่อของบ. และช. ว่าเป็นผู้มีอำนาจทำการแทนโจทก์ส่วนหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครที่ออกให้เมื่อวันที่19สิงหาคม2535แม้มีชื่อช. และบ. เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนโจทก์แต่ก็ระบุไว้ว่าเป็นกรรมการผู้ลงลายมือชื่อแทนโจทก์ระหว่างวันที่30กรกฎาคม2533ถึงวันที่4กรกฎาคม2534เท่านั้น เมื่อไม่ปรากฏว่าช. และบ. มอบอำนาจให้ส. และท. มีอำนาจกระทำการลงลายมือชื่อแทนโจทก์ในขณะจำเลยที่1และที่2ทำสัญญากับโจทก์ส. และท. จึงมิใช่ผู้มีอำนาจกระทำการลงลายมือชื่อแทนโจทก์ในขณะที่โจทก์และจำเลยที่1และที่2ทำสัญญากัน การที่ช. และบ. กระทำการลงลายมือชื่อแทนโจทก์ในหนังสือมอบอำนาจที่มอบอำนาจให้ส. และท. เป็นผู้มีอำนาจลงนามเป็นคู่สัญญาแทนโจทก์ในสัญญาเช่าซื้อจึงเป็นการกระทำโดยปราศจากอำนาจตามกฎหมายเป็นผลให้ส. และท. ผู้รับมอบอำนาจไม่มีอำนาจลงนามในสัญญาเช่าซื้อแทนโจทก์โจทก์จึงไม่มีอำนาจทำสัญญาเช่าซื้อและสัญญาค้ำประกันดังกล่าวมาฟ้องให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบตามสัญญาดังกล่าว

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์มอบอำนาจให้นายต่อศักดิ์ ไทยวงศ์เป็นผู้ฟ้องและดำเนินคดี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2534 จำเลยที่ 1 เข้าซื้อรถยนต์หมายเลขทะเบียน 9ฉ-9577 กรุงเทพมหานคร จากโจทก์ ในราคา 1,092,000 บาท แบ่งชำระเป็นงวด งวดละเดือนละ 22,750 บาท รวม 48 งวด โดยมีจำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมหลังจากทำสัญญาจำเลยที่ 1 ชำระค่าเช่าซื้อให้โจทก์เพียงงวดเดียวเป็นเงิน 22,750 บาท โจทก์มีหนังสือทวงถามไปยังจำเลยทั้งสองแล้ว แต่จำเลยทั้งสองก็ไม่ชำระค่าเช่าซื้อ โจทก์ถือว่าสัญญาเช่าซื้อเลิกกัน จำเลยทั้งสองไม่ส่งมอบรถยนต์คืนแก่โจทก์ ต่อมาวันที่ 2 ธันวาคม 2534 โจทก์จึงติดตามยึดรถกลับคืนมาได้ ซึ่งอยู่ในสภาพเสียหายมาก โจทก์นำออกขายได้ราคา 514,018 บาท เมื่อหักจากราคารถยนต์ตามสัญญาเช่าซื้อที่จำเลยที่ 1 ชำระแล้วยังขาดอยู่ 555,232 บาท ซึ่งจำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบชำระเงินส่วนที่ขาดอยู่นี้แก่โจทก์ นอกจากนี้ยังต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าขาดประโยชน์ที่ครอบครองใช้รถยนต์โจทก์อยู่นับแต่วันผิดนัด จนกระทั่งถึงวันที่โจทก์ยึดรถยนต์กลับคืนในอัตราเดือนละ 30,000 บาท เป็นเวลา 7 เดือน 12 วัน เป็นเงิน 222,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 777,232 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระเงินจำนวน 777,232 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับถัดจากวันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า สัญญาเช่าซื้อที่โจทก์นำมาฟ้องไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะโจทก์มิได้มอบอำนาจให้นายทศพร สิงห์โกวินท์และนายสวัสดิ์ กิรติวรนนท์ ลงลายมือชื่อในสัญญาเช่าซื้อ สัญญานี้จึงเป็นโมฆะ และจำเลยทั้งสองมิได้ผิดสัญญาไม่ชำระค่าเช่าซื้อให้แก่โจทก์ เนื่องจากโจทก์เป็นฝ่ายผิดที่ละเลยไม่มาเก็บเงินค่าเช่าซื้อเอง ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ยื่นคำแถลงประกอบฎีกาขอได้รับเอกสารหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครไว้ประกอบการพิจารณาของศาลฎีกานั้นเห็นว่า การยื่นพยานเอกสารดังกล่าวของโจทก์ต่อศาลฎีกาเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นการยื่นฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยการรับฟังพยานเอกสารศาลฎีกาจึงไม่รับไว้ประกอบการพิจารณา คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่นายต่อศักดิ์ ไทยวงศ์ ผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์เบิกความว่าโจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทมีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ได้ปรากฏตามสำเนาหนังสือรับรองเอกสารหมาย จ.1 จำเลยที่ 1 ทำสัญญาเช่าซื้อกับโจทก์เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2534 ขณะทำสัญญากกรรมการของโจทก์ที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนโจทก์คือนายชินเวศ สารสาสและนายไพบรอัน เจมส์ ฮิวแมน ปรากฏตามหนังสือรับรองเอกสารหมาย จ.3 โจทก์มอบอำนาจให้นายสวัสดิ์ กิตติวรนนท์และนายทศพร สิงห์โกวินท์ เป็นผู้ที่มีอำนาจลงนามในสัญญาเช่าซื้อแทนโจทก์ได้ ปรากฏตามสำเนาหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมาย จ.4 เห็นว่า หนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายจ.4 ซึ่งทำขึ้นเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2532 ระบุว่า กรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนโจทก์คือนายไพบรอัน และนายชินเวศแต่

หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครตามเอกสาร
หมาย จ.1 ซึ่งออกให้เมื่อวันที่9 กุมภาพันธ์ 2536 ไม่ปรากฏชื่อของนายไбрอนัน และ
นายชินเวศว่าเป็นผู้มีอำนาจทำการแทนโจทก์ ส่วนหนังสือรับรองของสำนักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร เอกสารหมาย จ.3 ที่ออกให้เมื่อวันที่ 19
สิงหาคม 2535 แม้มีชื่อนายชินเวศและนายไбрอนันเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือ
ชื่อแทนโจทก์ แต่ก็ระบุไว้ว่าเป็นกรรมการผู้ลงลายมือชื่อแทนโจทก์ระหว่างวันที่ 30
กรกฎาคม 2533 ถึงวันที่4 กรกฎาคม 2534 เท่านั้น โจทก์มิได้นำสืบให้ปรากฏว่า
นายชินเวศ และนายไбрอนันมอบอำนาจให้นายสวัสดิ์และนายทศพรมีอำนาจกระทำ
การลงลายมือชื่อแทนโจทก์ในขณะจำเลยที่ 1 และที่ 2 ทำสัญญากับโจทก์ตามเอก
สารหมายจ.5 และ จ.6 ตามลำดับ จึงต้องฟังว่านายสวัสดิ์และนายทศพรมิใช่ผู้มี
อำนาจกระทำการลงลายมือชื่อแทนโจทก์ในขณะที่โจทก์และจำเลยที่ 1 และที่ 2 ทำ
สัญญากัน ดังนั้น การที่นายชินเวศ และนายไбрอนันกระทำการลงลายมือชื่อแทน
โจทก์ในหนังสือมอบอำนาจ เอกสารหมาย จ.4 ที่มอบอำนาจให้นายสวัสดิ์ และนาย
ทศพรเป็นผู้มีอำนาจลงนามเป็นคู่สัญญาแทนโจทก์ในสัญญาเช่าซื้อเอกสารหมาย
จ.5จึงเป็นการกระทำโดยปราศจากอำนาจตามกฎหมายเป็นผลให้นายสวัสดิ์และนาย
ทศพรผู้รับมอบอำนาจไม่มีอำนาจลงนามในสัญญาเช่าซื้อเอกสารหมาย จ.5แทนโจทก์
ทำให้โจทก์ไม่มีอำนาจนำสัญญาเช่าซื้อและสัญญาค้ำประกันดังกล่าวมาฟ้องให้จำเลย
ทั้งสองรับผิดชอบตามสัญญาดังกล่าวได้

พิพากษายืน

(ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-ทวีชัย เจริญบัณฑิต-ดุสิต เพชรปลูก)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ